

В прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля
150045, г. Ярославль, ул. Батова, д. 8
старшему помощнику прокурора района
Смирновой И.А.

от индивидуального предпринимателя
Левкина Андрея Станиславовича
ИНН 760218194200, ОГРНИП 322774600341432
150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 33,
оф. 108/6
тел. +7 999 786-35-25
на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26
от 17.09.2026

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

по обращению Новиковой Анастасии Александровны

На рассмотрении прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля находится обращение Новиковой Анастасии Александровны о нарушении трудовых прав. Требованием от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 мне предложено явиться 23.09.2026 в 15.00 для дачи объяснений и представить документы. Явку обеспечиваю, документы представляю. По существу обращения поясняю следующее.

1. Трудовые отношения с Новиковой А.А. не оформлялись и не возникли по её вине

Трудовой договор с Новиковой А.А. не заключался. Заявление о приёме на работу, кадровые документы, приказы о приёме и увольнении отсутствуют — по причине того, что сама Новикова А.А. уклонилась от оформления отношений в любой форме.

- Новикова А.А. не представила документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также ИНН и СНИЛС. Без этих сведений оформление договора и постановка на кадровый учёт объективно невозможны.
- Новикова А.А. не подписала ни одного договора — ни гражданско-правового договора возмездного оказания услуг, ни договора стажировки, который был ей предложен. Привлечение исполнителей в моей деятельности ведётся по договорам гражданско-правового характера с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; Новикова А.А. в качестве плательщика такого налога не зарегистрировалась.
- Новикова А.А. отказалась зарегистрироваться во внутренней системе учёта производства, через которую ведётся табелирование смен и начисление вознаграждения. Вход в систему выполняется через мессенджер МАХ; на неоднократные просьбы установить приложение получен прямой отказ — «устанавливать МАХ не буду». Вследствие этого её рабочее время не могло фиксироваться в электронном виде.

2. Прекращение отношений произошло по инициативе Новиковой А.А. без уведомления

Новикова А.А. добровольно покинула рабочее место, не подписав каких-либо документов о прекращении сотрудничества, не представив письменных пояснений и не уведомив об уходе заранее. Отработка и передача дел не производились.

В четверг 27 августа 2026 года в телефонном разговоре я предложил Новиковой А.А. приехать, отработать установленный двухнедельный период и оформить отношения, подписав договор стажировки. Новикова А.А. сообщила, что подумает, после чего направила мне SMS-сообщение о подаче жалоб в государственную инспекцию труда, прокуратуру и ФНС России. Скриншот переписки прилагается.

Полагаю, что описанное поведение представляет собой отказ от урегулирования вопроса в рабочем порядке при одновременном требовании денежных средств, при том что сама Новикова А.А. не исполнила ни одного условия, необходимого для законного оформления выплат.

3. Денежные средства за фактически выполненную работу выплачены в полном объёме

Вопреки доводам обращения, все денежные средства за фактически отработанные смены Новиковой А.А. перечислены. Выплаты производились переводами по системе быстрых платежей с моего счёта в АО «ТБанк» на номер телефона +7 (980) 662-22-04 (получатель — Анастасия Н., банк получателя — ПАО Сбербанк). Квитанции прилагаются.

№	Дата и время	Сумма, руб.	Квитанция АО «ТБанк» №
1	24.06.2026 16:43	18 000	1-119-358-786-090
2	10.07.2026 11:27	14 000	1-129-205-217-320
3	25.07.2026 21:15	10 000	1-130-219-126-443
4	29.07.2026 23:46	6 000	1-103-416-088-378
ИТОГО		48 000	4 перевода, комиссия 0 руб.

Общая сумма перечисленных средств составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. Все переводы исполнены успешно, статус операций — «Успешно». Задолженность перед Новиковой А.А. отсутствует.

4. Новикова А.А. не представила чеки о самозанятости, что создаёт риски для ИП

Расчёты с привлекаемыми исполнителями в моей деятельности ведутся в рамках налога на профессиональный доход: исполнитель регистрируется в приложении «Мой налог» и после получения оплаты формирует чек. Новикова А.А. чеки из приложения «Мой налог» за уже полученные денежные средства не сформировала и не передала, несмотря на просьбы.

Отсутствие подтверждающих документов создаёт для меня прямые неблагоприятные последствия. В последнее время участились случаи ограничения операций и блокировки счетов предпринимателей в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» именно из-за регулярных переводов денежных средств физическим лицам без отчётных документов, подтверждающих уплату налога на профессиональный доход. Банк вправе запросить экономическое обоснование таких операций, а при отсутствии документов — приостановить дистанционное обслуживание.

Таким образом, непредставление Новиковой А.А. чеков «Мой налог» не только лишает меня возможности корректно учесть расходы, но и ставит под угрозу нормальную работу расчётного счёта и, как следствие, своевременность расчётов с остальными исполнителями.

5. Выводы

- Трудовой договор с Новиковой А.А. не заключался; отношения не были оформлены вследствие её собственного отказа представить документы, удостоверяющие личность, и подписать договор.
- Новикова А.А. не была табелирована в системе учёта рабочего времени исключительно по причине её отказа зарегистрироваться в ней, о чём она сообщила прямо.
- Денежные средства за фактически выполненную работу перечислены в полном объёме — 48 000 рублей четырьмя переводами, что подтверждается прилагаемыми квитанциями АО «ТБанк». Задолженность отсутствует.
- Чеки из приложения «Мой налог» за полученные средства Новиковой А.А. не представлены до настоящего времени.

С учётом изложенного прошу признать доводы обращения Новиковой А.А. о невыплате заработной платы не нашедшими подтверждения.

Приложения

1. Требование прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 — на 1 л.
2. Квитанция АО «ТБанк» № 1-119-358-786-090 от 24.06.2026 на сумму 18 000 руб. — на 1 л.
3. Квитанция АО «ТБанк» № 1-129-205-217-320 от 10.07.2026 на сумму 14 000 руб. — на 1 л.
4. Квитанция АО «ТБанк» № 1-130-219-126-443 от 25.07.2026 на сумму 10 000 руб. — на 1 л.
5. Квитанция АО «ТБанк» № 1-103-416-088-378 от 29.07.2026 на сумму 6 000 руб. — на 1 л.
6. Скриншот SMS-переписки с Новиковой А.А. от 27.08.2026 — на 1 л.

Индивидуальный предприниматель

_____ / А.С. Левкин /

Дата составления: 23.09.2026. Документ подготовлен для представления в прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля.